FALLBEISPIEL HOBEL & LEIM KG (Tischlerei) – STILLE GESELLSCHAFT



Die Geschäfte der Hobel & Leim KG entwickeln sich vorbildlich. Der Innenarchitekt Schlau des Unternehmens hat ein neues Kinderzimmerprogramm entwickelt, das bei der Wiener Messe erstmals vorgestellt wird und bei den Kunden großes Interesse hervorruft. Um dieses Programm in größeren Serien anfertigen zu können, müssten hohe Investitionen getätigt werden. Hobel und Leim, die beiden geschäftsführenden Komplementäre, wollen jedoch keine Kredite bei ihrem Kreditinstitut aufnehmen, weil infolge der hohen Zinssätze von ca. 9 % p.a. zu große Kreditkosten entstehen würden.

Wegen der mehrmaligen Änderung der Rechtsform in den letzten Jahren und der verschiedenen Vorteile der KG wollen Hobel und Leim, dass nach außen eine neuerliche Veränderung nicht sichtbar wird, d.h. dass im Firmenbuch keinerlei zusätzliche Eintragung erfolgt. Auch beabsichtigen Hobel und Leim weiterhin für die Geschäftsführung allein verantwortlich zu sein. Sie suchen daher nach einem Kreditgeber, der das benötigte zusätzliche Kapital der Hobel &Leim KG zur Verfügung stellt und zwar in der Form, dass das Kapital in das Vermögen der Hobel & Leim KG übergeht. Dafür soll der Kreditgeber Anspruch auf einen Gewinnanteil haben, nicht jedoch - wie die Kommanditisten Beischlag und Zangerl - am Unternehmen beteiligt sein und im Firmenbuch aufscheinen.

Der Möbelhändler Zimmerl, der sein Verkaufsprogramm auf Jugend- und Kinderzimmer spezialisiert hat, besucht bei der Wiener Messe den Stand Hobel & Leim KG und ist vom Kinderzimmerprogramm begeistert. Er sieht große Absatzmöglichkeiten und nach einem Gespräch mit Hobel und Leim erklärt sich Zimmerl bereit, das benötigte Kapital für die Serienfertigung zur Verfügung zu stellen. Zimmerl ist, wie Hobel und Leim, daran interessiert, dass dieser Schritt nach außen nicht bekannt wird. Vor allem möchte Zimmerl verhindern, dass die Konkurrenz durch eine Eintragung im Firmenbuch informiert wird.

Zimmerl bildet daher mit der Hobel & Leim KG eine Stille Gesellschaft, die all diesen genannten Forderungen gerecht wird. Hobel und Leim können mit dem Kapital Zimmerls die benötigten zusätzlichen Maschinen kaufen, ohne Zinsen bezahlen *zu* müssen. Dafür vereinbaren sie mit Zimmerl, dass dieser Anspruch auf 1/5 des

jährlichen Gewinns hat und bei eventuellen Verlusten sein zur Verfügung gestelltes Kapital nicht vermindert wird.

Zimmerl ist als stiller Gesellschafter rein rechtlich an der Hobel & Leim KG nicht beteiligt. Daher hat er keinen unmittelbaren Einfluss auf die Geschäftsführung. Wächst das Unternehmen, so vergrößert sich nicht – im Gegensatz zu den Kommanditisten Beischlag und Zangerl – der Kapitalanteil Zimmerls. Wohl kann er aber – wie die Kommanditisten Beischlag und Zangerl – eine jährliche Abschrift der Bilanz verlangen. Ebenso ist er bei wichtigen betrieblichen Entscheidungen durch Hobel und Leim zu informieren. Als Hauptabnehmer kann Zimmerl den wirtschaftlichen Erfolg des Kinderzimmerprogramms maßgeblich beeinflussen. Als stiller Gesellschafter ist er an den erzielten Gewinnen der Hobel & Leim KG beteiligt. Und im schlimmsten Fall, nämlich eines Konkurses der Hobel & Leim KG haftet Zimmerl nicht mit seiner Kapitaleinlage, wohl aber die Kommanditisten Beischlag und Zangerl, sondern Zimmerl kann als Gläubiger die Rückzahlung seines zur Verfügung gestellten Kapitals von der Hobel & Leim KG fordern.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

1. Welche Vor- und Nachteile bietet die Rechtsform Stille Gesellschaft

   a) der Hobel & Leim KG
   b) dem stillen Gesellschafter Zimmerl?

	Hobel & Leim KG	Stiller Gesellschafter Zimmerl
Vorteile	+ Möglichkeit größerer Projekte + Mehr Kapital zur Verfügung + Kredit ohne Zinsen zahlen zu müssen + Geldgeber ohne Mitspracherecht	+ Beteiligung am Gewinn + Haftet nicht mit, sondern erhält bei Verschulden Einlagen zurück + Kontroll- und Informationsrecht + Geheimhaltung d. Beteiligung
Nachteile	– Gewinnabgabe – Bei Verschulden muss Einlage an Zimmerl zurück erstattet werden	– Kein Mitspracherecht – Kein Recht auf Wertzuwachs (Kapitalanteil bleibt unverändert)

2. Welche Rechte und Pflichten hat der Stille Gesellschafter Zimmerl?

Rechte: Kontrollrecht
Anspruch auf Gewinnanteil
Dass er sein eingesetztes Kapital bei Verschulden zurückgezahlt bekommt

Pflichten: dass er sein Geld zur Verfügung stellt (ohne Zinsen)
Dass er sich im Hintergrund hält

3. In welchen Punkten unterscheiden sich rechtlich
   - die Kommanditisten Beischlag und Zangerl und
   - der stille Gesellschafter Zimmerl?
   In welchen Punkten gibt es Gemeinsamkeiten?

Unterschiede:

- Kommanditisten scheinen im Firmenbuch auf
- Den Kommanditisten gehört ein Anteil des Unternehmens -> Stiller ist nicht am Wertzuwachs beteiligt
- Im Konkursfall haften die Kommanditisten bei Verschulden mit ihrer Einlage, stiller Gesellschafter bekommt seine Einlage zurück gezahlt (ist Gläubiger im Konkurs)

Gemeinsamkeiten:

- Kontrollrechte
- Kein Mitspracherecht
- Gewinnanteile
- Keine Mitarbeit erforderlich
- Kein Konkurrenzverbot